

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 434 -
455/2538

วัด ฝาโถ
นาง ชด เสาวรส ฯลฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 156, มาตรา 1367

จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งมีปัญหาคือเป็นที่ดินของโจทก์หรือของจำเลย นายอำเภอท้องที่ได้เรียกจำเลยไปพบและได้ทำบันทึกว่าได้เรียกบุคคลที่ปลูกเรือนอยู่ในบริเวณที่ดินของโจทก์มาตกลงกันและจำเลยยอมคืนที่ดินที่ครอบครองแก่โจทก์ แต่ต่อมาจำเลยก็ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่คัดค้านและขอความเป็นธรรม ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปอยู่ในที่ดินโจทก์แม้จำเลยบางคนยอมทำสัญญาเช่ากับทาง อำเภอแต่เห็นได้ว่าจำเลยดังกล่าวตกลงไปโดยเข้าใจผิดว่าที่ดินเป็นของโจทก์จึง เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรม สัญญาเช่าตกเป็น โฆษะ ตรงกันข้าม จำเลยดังกล่าวได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตลอดมาโดยภายหลังจำเลยบางคน ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็ไม่ปรากฏว่าฝ่ายโจทก์ได้โต้แย้งคัดค้าน แต่อย่างไรที่ดินพิพาทจึงไม่ตกเป็นของโจทก์

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง ยี่สิบ สอง รื้อถอน ทรัพย์สิน ของจำเลย และ บริวาร ออก ไป จาก ที่ดิน ตาม ฟ้อง ห้าม มิให้ จำเลย ทั้ง ยี่สิบ สองและ บริวาร เกี่ยวข้อง กับ ที่ดิน ของ โจทก์ อีก ต่อไป

จำเลย ยี่สิบ สอง ให้การ ทำนอง เดียว กัน ว่า ที่ดิน ตาม ฟ้องไม่ใช่ ที่ดิน ของ โจทก์ แต่ เป็น ของ จำเลย ทุกคน ซึ่ง ได้ ครอบครอง ทำประโยชน์ ตลอดมา ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง ยี่สิบ สอง สำนวน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง ยี่สิบ สอง สำนวนฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ใน การ ทำ บันทึก เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2514ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 26 ซึ่ง นาง เขย กับพวก จำเลย ทำ ต่อ นายอำเภอ เดิมบางนางบวช นั้น แม้ จะ บันทึก ว่า ได้ เรียก บุคคล ที่ ปลูกเรือน อยู่ ใน บริเวณ ที่ดิน ของ โจทก์ มา ตกลง กัน และ นาง เขย กับ จำเลย ดังกล่าว ยอม คืน ที่ดิน ที่ ครอบครอง แก่ โจทก์ แต่ ต่อมา ใน วันที่ 13 มิถุนายน 2514นาง เขย กับพวก จำเลย ดังกล่าว ก็ ร้องเรียน ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี คัดค้าน และ ขอ ความเป็นธรรมที่ ถูก กล่าวหา ว่า เข้า ไป อยู่ ใน ที่ดิน โจทก์ แม้ นาง เขย กับ จำเลย ที่ 8ยอม ทำ สัญญาเช่า กับ ทาง อำเภอ แต่ เห็น ได้ว่า นาง เขย จำเลย ที่ 5ที่ 8 และ ที่ 16 ตกลง ไป โดย เข้าใจผิด ว่า ที่ดิน เป็น ของ โจทก์จึง เป็น การ สำคัญผิด ใน สารสำคัญ แห่ง นิติกรรม สัญญาเช่า ตกเป็นโมฆะ ตรงข้าม นาง เขย กับ จำเลย ดังกล่าว ได้ ครอบครอง ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน ตลอดมา โดย เมื่อ ภาย หลัง ต่อมา นาง เขย จำเลย ที่ 5 และ ที่ 8ได้ ขอ ออก หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 38 ล. 7 และ ล. 12ก็ ไม่ ปรากฏ ว่า ฝ่าย โจทก์ ได้ โต้แย้ง คัดค้าน แต่อย่างใด ที่ดินพิพาทดังกล่าว จึง ไม่ ตกเป็น ของ โจทก์

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จ่องทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>